BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (LEI Nº 9.099/1995, ART. 61)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direito Processual Penal

BANCA

Bancas variadas

18	4	15	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 3

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 10

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12

7 SÚMULAS RELEVANTES 12

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13

9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16

13 RESUMO DA VÉSPERA 19

Estudo completo do assunto — material integrado 20

Mapa mental do assunto 20

Lei seca do assunto — texto oficial 21

Bateria de questões resolvidas 24

Revisão rápida — perguntas e respostas 28

Vídeos complementares 29

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 9.099/1995** criou os Juizados Especiais e, no seu Capítulo III, os **Juizados Especiais Criminais (JECrim)**, destinados a julgar com rapidez e simplicidade as infrações penais de menor gravidade. A ideia central é **desafogar a Justiça comum** e, sempre que possível, resolver o conflito por **conciliação**, **reparação do dano** e **penas alternativas**, em vez da prisão.

Para quem trabalha na segurança pública municipal, essa é a lei que orienta o atendimento da maioria das ocorrências do dia a dia: **ameaça**, **injúria**, **lesão corporal leve**, **vias de fato**, **perturbação do sossego**, **desacato**, **desobediência**, **dano simples**. Saber se um fato é ou não de menor potencial ofensivo muda tudo: em vez de auto de prisão em flagrante e inquérito, lavra-se um **termo circunstanciado** e o autor, em regra, é liberado depois de assumir o compromisso de comparecer ao Juizado.

As provas costumam cobrar:

- o **conceito do art. 61** (qual é o limite de pena e o que entra);
- a regra do **art. 69, parágrafo único** (sem prisão em flagrante e sem fiança);
- os **critérios** do art. 62;
- os **institutos despenalizadores**: composição civil, representação, transação penal e suspensão condicional do processo;
- as **hipóteses em que a lei não se aplica** (violência doméstica contra a mulher, Justiça Militar);
- alguns **prazos** do procedimento sumaríssimo.

> **ATENÇÃO**
>
> Materiais antigos trazem o limite de **um ano** e a exclusão dos crimes com procedimento especial. Essa redação foi substituída pela **Lei nº 11.313/2006**. Hoje vale o limite de **dois anos** de pena máxima, para qualquer crime, com ou sem procedimento especial.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Lei nº 9.099/1995**, arts. 60 a 83 (Juizado Especial Criminal, fase preliminar e procedimento sumaríssimo), art. 88 (representação na lesão leve e culposa), art. 89 (suspensão condicional do processo) e art. 90-A (exclusão da Justiça Militar).
- **Lei nº 11.313/2006**: deu a redação atual dos arts. 60 e 61.
- **Lei nº 13.603/2018**: deu a redação atual do art. 62 (inclusão da "simplicidade" entre os critérios).
- **Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)**, art. 41: afasta a Lei nº 9.099/1995 nos crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher.
- **Código Penal**: preceitos secundários dos crimes usados como exemplo (arts. 129, 140, 147, 163, 330 e 331) e art. 77 (requisitos da suspensão condicional da pena, aplicados também ao art. 89 da Lei nº 9.099/1995).

LEI SECA

Lei nº 9.099/1995, art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Infração penal de menor potencial ofensivo (IMPO)

Pelo art. 61, entram no conceito:

- **todas as contravenções penais**, qualquer que seja a pena;
- os **crimes** cuja **pena máxima** cominada **não ultrapasse 2 anos**, **cumulada ou não com multa**.

O critério é **objetivo** e olha para a **pena máxima em abstrato**, isto é, a pena prevista no tipo penal (preceito secundário), e **não** a pena que o juiz aplicaria no caso concreto, nem a pena mínima.

BIZU

"Não superior a 2 anos" significa **até 2 anos, inclusive**. Pena máxima de exatamente 2 anos **entra**; pena máxima de 2 anos e 1 mês **não entra**. Contravenção **sempre entra**.

3.2. Causas de aumento e de diminuição

As **causas de aumento e de diminuição** de pena são levadas em conta na apuração da pena máxima. Se, com o aumento, a pena máxima passar de dois anos, o crime **sai** do conceito de menor potencial ofensivo. Para saber se um crime é IMPO, o caminho é: localizar o preceito secundário, considerar as majorantes e minorantes aplicáveis e comparar o máximo com dois anos.

3.3. Juizado Especial Criminal (art. 60)

O JECrim é provido por **juízes togados ou togados e leigos** e tem competência para a **conciliação**, o **julgamento** e a **execução** das infrações de menor potencial ofensivo, **respeitadas as regras de conexão e continência**.

Se, por conexão ou continência, os processos forem reunidos no **juízo comum** ou no **tribunal do júri**, ainda assim devem ser observados os institutos da **transação penal** e da **composição dos danos civis** (art. 60, parágrafo único).

3.4. Competência territorial (art. 63)

A competência do Juizado é determinada pelo **lugar em que foi praticada a infração penal**.

3.5. Critérios e objetivos (art. 62)

O processo no Juizado orienta-se por **cinco critérios**:

- **oralidade**;
- **simplicidade**;
- **informalidade**;
- **economia processual**;
- **celeridade**.

E busca, sempre que possível, dois **objetivos**:

- a **reparação dos danos** sofridos pela vítima;
- a aplicação de **pena não privativa de liberdade**.

> **BIZU**
>
> Memorize os critérios com a sigla **"OSIEC"**: Oralidade, Simplicidade, Informalidade, Economia processual e Celeridade. Os objetivos são dois: **reparar a vítima** e **evitar a prisão**.

3.6. Termo circunstanciado (TCO)

É o **registro simplificado** do fato, lavrado **no lugar do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante**. Nele constam a identificação das partes, a narrativa do fato e as testemunhas, e a autoridade requisita eventuais exames, como o de corpo de delito em caso de lesão. Quem pode lavrar o TCO além do delegado de polícia é tema que depende da legislação local e de entendimentos em constante evolução: consulte as normas da sua corporação e do seu Estado.

3.7. Institutos despenalizadores

São mecanismos que **evitam o processo** ou **evitam a prisão**:

- **composição civil dos danos** (art. 74);
- **representação** na lesão leve e culposa (art. 88);
- **transação penal** (art. 76);
- **suspensão condicional do processo** (art. 89).

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Aplicando o critério da pena máxima

Crime	Pena (preceito secundário)	Menor potencial?
Lesão corporal leve (CP, art. 129, caput)	Detenção de 3 meses a 1 ano	Sim
Ameaça (CP, art. 147, caput)	Detenção de 1 a 6 meses, ou multa	Sim

Crime	Pena (preceito secundário)	Menor potencial?
Injúria (CP, art. 140, caput)	Detenção de 1 a 6 meses, ou multa	Sim
Dano (CP, art. 163, caput)	Detenção de 1 a 6 meses, ou multa	Sim
Desobediência (CP, art. 330)	Detenção de 15 dias a 6 meses, e multa	Sim
Desacato (CP, art. 331)	Detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa	Sim (máximo igual a 2 anos)
Furto simples (CP, art. 155, caput)	Reclusão, com máximo superior a 2 anos	Não
Vias de fato (contravenção)	Contravenção penal	Sim (toda contravenção entra)

EXEMPLO

Um crime tem pena de **detenção de 8 meses a 2 anos**, e multa. O máximo é 2 anos: é de menor potencial ofensivo. Se a pena fosse de **reclusão de 1 a 3 anos**, o máximo de 3 anos superaria o limite: **não** seria IMPO. Repare que a pena mínima (1 ano) não importa para o art. 61.

ATENÇÃO

O tipo de pena (reclusão ou detenção) **não decide** a questão. O que decide é o **máximo**. Também não importa se o crime tem procedimento especial: desde 2006, essa ressalva não existe mais.

4.2. A fase policial: o art. 69

LEI SECA

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

O parágrafo único traz a **regra de ouro** do tema: ao autor do fato que, **após a lavratura do termo**, for **imediatamente encaminhado ao Juizado** ou **assumir o compromisso de a ele comparecer**, **não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança**.

Consequências práticas:

- o autor **pode ser conduzido** à delegacia (a condução para registro do fato não é proibida);
- se assinar o compromisso, é **liberado** sem auto de prisão em flagrante e sem fiança;
- se **recusar** o compromisso, a prisão em flagrante **torna-se possível**, conforme o caso;
- em caso de **violência doméstica**, o juiz pode determinar, como medida de cautela, o **afastamento do autor do lar**, domicílio ou local de convivência com a vítima (parte final do parágrafo único).

EXEMPLO

Dois vizinhos discutem e um deles ameaça o outro de agressão. A guarnição conduz as partes à delegacia, onde é lavrado o TCO por **ameaça** (pena máxima de 6 meses). O autor assina o compromisso

de comparecer ao Juizado na data marcada e é liberado, **sem prisão em flagrante e sem fiança**.

PEGADINHA

Não é correto dizer que "na infração de menor potencial ofensivo nunca há flagrante". O que a lei afasta é a **imposição** da prisão em flagrante (a lavratura do auto e a manutenção da prisão) quando o autor é encaminhado ao Juizado ou assume o compromisso. Se ele se recusar, o flagrante pode ser formalizado.

4.3. Comparecimento, intimação e citação

- Comparecendo o autor e a vítima e não sendo possível a audiência preliminar imediata, será designada **data próxima**, da qual ambos sairão cientes (art. 70).
- A **citação** é **pessoal** e feita no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado (art. 66). **Não encontrado** o acusado para ser citado, o juiz encaminha as peças ao **juízo comum** (art. 66, parágrafo único): no Juizado **não há citação por edital**.
- A **intimação** é feita por correspondência com aviso de recebimento pessoal, por oficial de justiça independentemente de mandado ou carta precatória, ou por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 67). Dos atos praticados em audiência, as partes consideram-se **desde logo cientes**.
- Na intimação do autor e no mandado de citação deve constar a necessidade de comparecer **acompanhado de advogado**, com a advertência de que, na falta, será designado **defensor público** (art. 68).

4.4. Os atos processuais (arts. 64 e 65)

- Os atos são **públicos** e podem realizar-se em **horário noturno** e em **qualquer dia da semana**, conforme as normas de organização judiciária (art. 64).
- Os atos são **válidos sempre que preencherem as finalidades** para as quais foram realizados (art. 65).
- **Não se pronuncia nulidade sem prejuízo** (art. 65, § 1º).
- A prática de atos em outras comarcas pode ser solicitada por **qualquer meio hábil** de comunicação (§ 2º).
- Só os atos **essenciais** são registrados por escrito; os da audiência de instrução e julgamento podem ser **gravados** (§ 3º).

4.5. Audiência preliminar (art. 72)

Presentes o **Ministério Público**, o **autor do fato**, a **vítima** e, se possível, o **responsável civil**, acompanhados de seus advogados, o juiz esclarece duas possibilidades:

- a **composição dos danos**;
- a aceitação da proposta de **aplicação imediata de pena não privativa de liberdade** (transação penal).

A conciliação é conduzida pelo **juiz** ou por **conciliador** sob sua orientação. Os conciliadores são **auxiliares da Justiça**, recrutados na forma da lei local, **preferentemente entre bacharéis em Direito**, **excluídos** os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal (art. 73).

4.6. Composição civil dos danos (art. 74)

É o **acordo entre autor e vítima** sobre a reparação do prejuízo.

- É **reduzida a escrito** e **homologada pelo juiz** mediante **sentença irrecorrível**.
- Tem **eficácia de título executivo** no juízo civil competente.
- Na **ação penal privada** ou **pública condicionada à representação**, o acordo homologado **acarreta a renúncia** ao direito de queixa ou de representação: o caso penal termina ali.
- Na **ação pública incondicionada**, a composição não impede o prosseguimento: o MP ainda pode propor a transação penal.

PEGADINHA

A sentença que homologa a composição civil é **irrecorrível**. Já a sentença que homologa a **transação penal** admite **apelação** (art. 76, § 5º). A banca troca as duas.

4.7. Representação (arts. 75 e 88)

Não obtida a composição dos danos, dá-se **imediatamente** ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de **representação verbal**, que será **reduzida a termo** (art. 75). Se ele não representar na audiência, **não há decadência imediata**: o direito pode ser exercido no **prazo previsto em lei** (art. 75, parágrafo único).

O **art. 88** dispõe que dependem de representação a ação penal relativa aos crimes de **lesão corporal leve** e **lesão corporal culposa**.

ATENÇÃO

A regra do art. 88 **não se aplica** à lesão corporal praticada com **violência doméstica e familiar contra a mulher**: nesse caso, a ação penal é **pública incondicionada**, porque a Lei Maria da Penha afasta a Lei nº 9.099/1995 (ver seção 6).

4.8. Transação penal (art. 76)

Havendo **representação** ou tratando-se de crime de **ação penal pública incondicionada**, e **não sendo caso de arquivamento**, o **Ministério Público** poderá propor a aplicação imediata de **pena restritiva de direitos ou multa**, a ser especificada na proposta.

Características:

- é um **acordo entre o MP e o autor do fato**, **antes da denúncia**;
- a proposta deve ser **aceita pelo autor e por seu defensor** e submetida ao **juiz** (§ 3º);
- se a **multa** for a única pena aplicável, o juiz pode **reduzi-la até a metade** (§ 1º);
- a pena aplicada **não importa em reincidência**; é registrada **apenas para impedir novo benefício no prazo de cinco anos** (§ 4º);
- **não consta de certidão de antecedentes criminais**, salvo para esse fim, e **não tem efeitos civis**; os interessados podem propor a ação cabível no juízo cível (§ 6º);
- da sentença cabe **apelação** (§ 5º, com remissão ao art. 82).

Não se admite a proposta se ficar comprovado (§ 2º):

- ter sido o autor **condenado**, pela prática de **crime**, à **pena privativa de liberdade**, por **sentença definitiva**;
- ter sido o agente **beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos**, pela transação;
- não indicarem os **antecedentes**, a **conduta social**, a **personalidade** do agente, os **motivos** e as **circunstâncias** ser necessária e suficiente a adoção da medida.

EXEMPLO

Após a audiência preliminar, o MP propõe multa ao autor de ameaça, que aceita; o juiz a aplica. No ano seguinte, o mesmo autor é flagrado em outra infração de menor potencial ofensivo. **Não** pode receber nova transação, porque ainda não se passaram cinco anos (§ 2º, II). E a multa anterior **não gera reincidência** (§ 4º).

PEGADINHA

Condenação anterior **à pena de multa** ou condenação por **contravenção** não aparece no § 2º, I. O impedimento é a condenação definitiva **por crime** à **pena privativa de liberdade**.

4.9. Procedimento sumaríssimo (arts. 77 a 83)

Não havendo transação penal (porque o autor não compareceu ou porque não era cabível), o **MP oferece de imediato denúncia oral**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

- A denúncia é elaborada com base no **termo circunstanciado**, com **dispensa do inquérito policial** (art. 77, § 1º).
- Se a **complexidade** ou as circunstâncias do caso não permitirem a denúncia oral, as peças vão ao **juízo comum** (art. 77, § 2º).
- Na **audiência de instrução e julgamento**: a defesa responde à acusação; o juiz recebe ou não a denúncia; ouvem-se vítima e testemunhas; interroga-se o acusado; seguem-se **debates orais** e **sentença** (art. 81).
- Da **rejeição da denúncia ou queixa** e da **sentença** cabe **apelação em 10 dias**, julgada por **turma de três juízes** de primeiro grau (art. 82).
- Os **embargos de declaração** são opostos por escrito ou oralmente, em **5 dias**, e **interrompem** o prazo para o recurso (art. 83).

BIZU

Prazos do Juizado: **apelação 10 dias**; **embargos de declaração 5 dias**; transação repetida só depois de **5 anos**; suspensão do processo de **2 a 4 anos**.

4.10. Suspensão condicional do processo (art. 89)

Nos crimes em que a **pena mínima** cominada for **igual ou inferior a um ano**, **abrangidos ou não** pela Lei nº 9.099/1995, o MP, **ao oferecer a denúncia**, poderá propor a suspensão do processo por **dois a quatro anos**, desde que:

- o acusado **não esteja sendo processado** nem **tenha sido condenado** por outro crime;

- estejam presentes os demais requisitos da **suspensão condicional da pena** (CP, art. 77).

Aceita a proposta, o juiz **recebe a denúncia** e **suspende o processo**, submetendo o acusado a **período de prova**, com condições como:

- **reparar o dano**, salvo impossibilidade;
- **não frequentar** determinados lugares;
- **não se ausentar da comarca** sem autorização;
- **comparecer mensalmente** ao juízo para informar e justificar suas atividades.

Expirado o prazo **sem revogação**, o juiz declara **extinta a punibilidade** (§ 5º). Durante a suspensão, **a prescrição não corre** (§ 6º).

> **ATENÇÃO**
>
> **Art. 61 olha a pena máxima** (até 2 anos) para definir o menor potencial ofensivo. **Art. 89 olha a pena mínima** (até 1 ano) para permitir a suspensão do processo, e pode alcançar crimes que **nem são** de menor potencial ofensivo. Exemplo: um crime com pena de 1 a 4 anos não é IMPO, mas admite, em tese, a suspensão condicional do processo.

4.11. Quando a Lei nº 9.099/1995 não se aplica

- **Violência doméstica e familiar contra a mulher**: o **art. 41 da Lei nº 11.340/2006** afasta a Lei nº 9.099/1995, **qualquer que seja a pena**. Não cabem transação penal, composição civil com efeito extintivo, nem a regra do art. 69 em favor do agressor.
- **Justiça Militar**: o **art. 90-A** afirma que as disposições da lei **não se aplicam** no âmbito da Justiça Militar.
- **Autor não encontrado para citação**: o juiz encaminha as peças ao **juízo comum** (art. 66, parágrafo único).
- **Causa complexa**: as peças vão ao juízo comum (art. 77, § 2º).

> **EXEMPLO**
>
> O homem que **ameaça a companheira** no contexto doméstico **não** é beneficiado pela Lei nº 9.099/1995, embora a ameaça tenha pena máxima de 6 meses. Para a guarda: não se trata de "simples TCO"; aplica-se o regime da Lei Maria da Penha.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 60.** O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.

Comentário: três verbos: **conciliar, julgar e executar**. Mesmo que a IMPO seja levada ao juízo comum ou ao júri por conexão, o autor não perde a transação e a composição civil.

> **Art. 62.** O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Comentário: a banca costuma trocar um critério por outro que não está na lei (formalismo, solenidade, sigilo, publicidade restrita). Fique com os cinco do texto.

> **Art. 63.** A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

Comentário: a lei não fala em domicílio do réu nem em lugar do resultado: fala no **lugar em que foi praticada** a infração.

> **Art. 69, parágrafo único.** Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Comentário: é o artigo que mais interessa ao agente de segurança. A ordem é: lavra-se o termo; o autor é encaminhado ou assume o compromisso; não se impõe flagrante nem fiança.

> **Art. 74.** A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Comentário: irrecorrível, título executivo civil e renúncia (só na ação privada e na pública condicionada).

> **Art. 75, parágrafo único.** O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

Comentário: a vítima que não representa na audiência não perde o direito na hora.

> **Art. 76, § 4º.** Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

Comentário: dois efeitos que caem sempre: **não gera reincidência** e **impede novo benefício por cinco anos**. O § 6º completa: não consta de certidão de antecedentes e não tem efeitos civis.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Violência doméstica contra a mulher. O STF, ao julgar a constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha, confirmou que a Lei nº 9.099/1995 não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, e reconheceu que a ação penal na **lesão corporal** nesse contexto é **pública incondicionada**, qualquer que seja a extensão da lesão.

JURISPRUDÊNCIA

Transação penal descumprida. O STF firmou que a homologação da transação penal **não faz coisa julgada material**: descumpridas as cláusulas, retoma-se a situação anterior, e o MP pode prosseguir com a persecução penal (oferecer denúncia ou requisitar inquérito).

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 35 (STF):** a homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao MP a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
- **Súmula 536 (STJ):** a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
- **Súmula 542 (STJ):** a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.
- **Súmula 243 (STJ):** o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano.
- **Súmula 723 (STF):** não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

REVISÃO

As Súmulas 243 (STJ) e 723 (STF) aplicam à suspensão do processo a mesma lógica do art. 61: **o aumento conta**. Em concurso de crimes ou crime continuado, soma-se ou aplica-se a majorante antes de comparar com o limite de um ano.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Ponto	Transação penal (art. 76)	Suspensão condicional do processo (art. 89)
Momento	Antes da denúncia	Ao oferecer a denúncia
Âmbito	Infrações de menor potencial ofensivo	Crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano
Critério de pena	Pena máxima até 2 anos (art. 61)	Pena mínima até 1 ano
Quem propõe	Ministério Público	Ministério Público
Conteúdo	Pena restritiva de direitos ou multa imediata	Período de prova de 2 a 4 anos com condições
Resultado	Cumprida, encerra-se o caso, sem reincidência	Cumpridas as condições, extingue-se a punibilidade
Repetição	Vedada por 5 anos	Exige não estar sendo processado nem condenado por outro crime

Ponto	Composição civil (art. 74)	Transação penal (art. 76)
Partes do acordo	Autor e vítima	MP e autor
Objeto	Reparação do dano	Pena restritiva de direitos ou multa
Recurso da sentença	Irrecorrível	Apelação
Efeito penal	Renúncia à queixa ou representação (ação privada e pública condicionada)	Não gera reincidência; impede novo benefício por 5 anos
Efeito civil	Título executivo no juízo cível	Não tem efeitos civis

9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Ocorrências típicas**: ameaça, injúria, vias de fato, lesão leve entre vizinhos, desacato e desobediência a agentes, dano simples ao patrimônio municipal. Em regra, são IMPO e geram TCO, não inquérito.
- **Condução do autor**: a guarda pode conduzir as partes para o registro do fato. A liberação sem flagrante e sem fiança depende do **compromisso de comparecer** ao Juizado (ou do encaminhamento imediato). Se o autor se recusa, a autoridade pode formalizar o flagrante, conforme o caso.
- **Preservação de provas**: a guarda deve identificar testemunhas e relatar o fato com precisão, porque a denúncia oral pode ser feita **com base no termo circunstanciado**, sem inquérito.
- **Lesão corporal**: oriente a vítima sobre o **exame de corpo de delito**, requisitado pela autoridade.

- **Violência doméstica contra a mulher**: atenção redobrada. A Lei nº 9.099/1995 **não se aplica**, ainda que o crime tenha pena baixa (ameaça, lesão leve). A lesão é de ação **pública incondicionada**: não depende da vontade da vítima.
- **Desacato contra o guarda**: o crime do art. 331 do CP tem pena máxima de 2 anos e é IMPO. O agente ofendido deve registrar o fato com objetividade, sem excessos, para não comprometer a ocorrência.
- **Vítima que não quer representar na hora**: informe que o direito pode ser exercido no prazo legal; não há decadência só porque ela não representou na audiência.

RESUMO

Na ocorrência: (1) verifique se é IMPO pela pena máxima; (2) verifique se não é violência doméstica contra a mulher; (3) conduza para o TCO; (4) o compromisso de comparecer afasta flagrante e fiança.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- IMPO = **todas as contravenções** + crimes com **pena máxima não superior a 2 anos**, com ou sem multa.
- Pena máxima de **exatamente 2 anos entra** (desacato).
- Causas de aumento e diminuição **entram** no cálculo da pena máxima.
- Critérios: **oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade**.
- Competência: **lugar em que foi praticada** a infração.
- **TCO** no lugar do inquérito; compromisso de comparecer: **sem flagrante e sem fiança**.
- Composição civil homologada: **irrecorrível**, **título executivo**, **renúncia** (ação privada e pública condicionada).
- Representação: **lesão leve e lesão culposa** (art. 88); não representar na audiência não gera decadência.
- Transação: proposta do **MP**; **restritiva de direitos ou multa**; **sem reincidência**, **sem efeitos civis**; nova só após **5 anos**; cabe **apelação**.
- Suspensão do processo: **pena mínima até 1 ano**; **2 a 4 anos**; prescrição **não corre**; extinção da punibilidade ao final.
- Não se aplica: **violência doméstica contra a mulher** e **Justiça Militar**.
- Apelação **10 dias** (turma de três juízes); embargos **5 dias**, interrompem o prazo.
- Não há citação por edital no Juizado: autor não encontrado, peças ao juízo comum.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"São de menor potencial ofensivo os crimes com pena máxima não superior a um ano."*
Falso. Desde a Lei nº 11.313/2006, o limite é de dois anos.

✗ *"O desacato, com pena de 6 meses a 2 anos, não é de menor potencial ofensivo porque atinge o limite."*
Falso. "Não superior a 2 anos" inclui o máximo de exatamente 2 anos.

✗ *"Só são de menor potencial ofensivo as contravenções com pena máxima de até 2 anos."*
Falso. Todas as contravenções penais entram, qualquer que seja a pena.

✗ *"Para o art. 61, considera-se a pena mínima cominada."*
Falso. O art. 61 olha a pena máxima; a pena mínima é critério do art. 89.

✗ *"O autor de infração de menor potencial ofensivo nunca pode ser conduzido à delegacia."*
Falso. Ele pode ser conduzido; o que se afasta é a imposição do flagrante e a fiança se ele assumir o compromisso de comparecer.

✗ *"A transação penal gera reincidência e efeitos civis."*
Falso. Não gera reincidência (§ 4º) nem efeitos civis (§ 6º).

✗ *"A sentença que homologa a composição civil dos danos admite apelação."*
Falso. É irrecorrível; a apelação cabe na transação penal.

✗ *"Se a vítima não representar na audiência preliminar, ocorre a decadência imediata."*
Falso. O direito pode ser exercido no prazo previsto em lei.

✗ *"A ameaça contra a companheira, por ter pena baixa, admite transação penal."*
Falso. A Lei Maria da Penha afasta a Lei nº 9.099/1995, qualquer que seja a pena.

✗ *"A Lei nº 9.099/1995 aplica-se subsidiariamente na Justiça Militar."*
Falso. O art. 90-A afasta expressamente sua aplicação.

✗ *"Não encontrado o autor, o Juizado faz a citação por edital."*
Falso. As peças são encaminhadas ao juízo comum.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo o art. 61 da Lei nº 9.099/1995, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo

A) apenas os crimes com pena máxima não superior a 1 ano.

B) as contravenções penais com pena máxima de até 2 anos e os crimes apenados só com multa.

C) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.

D) os crimes com pena mínima não superior a 1 ano, excluídos os de procedimento especial.

Gabarito: C.

É o texto do art. 61. A) usa o limite antigo de 1 ano. B) restringe as contravenções, que entram todas. D) confunde com o critério do art. 89 (pena mínima) e repete a ressalva do procedimento especial, que não existe mais.

QUESTÃO 02

Entre os crimes abaixo, é de menor potencial ofensivo o de

A) desacato, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.

B) apropriação indébita, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

C) estelionato, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa.

D) extorsão, com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Gabarito: A.

O desacato tem máximo de exatamente 2 anos, dentro do limite. As demais alternativas têm máximo superior a 2 anos. Atenção: B e C têm pena mínima de 1 ano e, por isso, admitem em tese a suspensão condicional do processo, mas não são IMPO.

QUESTÃO 03

Guardas municipais encaminham à delegacia o autor de uma injúria. Lavrado o termo circunstanciado, ele assume o compromisso de comparecer ao Juizado. Nesse caso,

A) deve ser lavrado o auto de prisão em flagrante, com fiança arbitrada pelo delegado.

B) não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança.

C) ele permanece preso até a audiência preliminar.

D) a fiança é obrigatória, mas o flagrante é dispensado.

Gabarito: B.

É a regra do art. 69, parágrafo único. A), C) e D) contrariam a lei, que afasta ao mesmo tempo a prisão em flagrante e a fiança.

QUESTÃO 04

O processo perante o Juizado Especial Criminal orienta-se pelos critérios da

A) solenidade, formalismo, sigilo e reexame necessário.

B) oralidade, litigiosidade e onerosidade.

C) publicidade restrita, imutabilidade e ampla instrução escrita.

D) oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Gabarito: D.

São os cinco critérios do art. 62. As demais alternativas trazem ideias opostas à proposta do Juizado.

QUESTÃO 05

Na audiência preliminar, em crime de ação penal pública condicionada à representação, autor e vítima fazem acordo de reparação, homologado pelo juiz. É correto afirmar que

A) o acordo acarreta renúncia ao direito de representação e a sentença tem eficácia de título executivo civil.

B) a sentença é recorrível por apelação em 10 dias.

C) o MP deve oferecer a denúncia mesmo assim.

D) o acordo gera reincidência para o autor.

Gabarito: A.

Art. 74 e parágrafo único: sentença irrecorrível, título executivo civil e renúncia nas ações privadas e públicas condicionadas. B) a sentença é irrecorrível. C) com a renúncia, não há como prosseguir. D) composição civil não gera reincidência.

QUESTÃO 06

Sobre a transação penal, assinale a alternativa correta.

A) É proposta pela vítima e consiste em pena privativa de liberdade de curta duração.

B) Gera reincidência, mas não consta de certidão de antecedentes.

C) A pena aplicada não importa reincidência e é registrada apenas para impedir novo benefício no prazo de cinco anos.

D) Pode ser repetida a qualquer tempo, desde que o autor repare o dano.

Gabarito: C.

É o § 4º do art. 76. A) a proposta é do MP e a pena é restritiva de direitos ou multa. B) não gera reincidência. D) há o impedimento de cinco anos (§ 2º, II).

QUESTÃO 07

Durante patrulhamento, guardas são chamados a uma residência onde um homem ameaçou de morte a companheira. Considerando a legislação, é correto afirmar que

A) cabe transação penal, porque a ameaça tem pena máxima inferior a 2 anos.

B) a composição civil dos danos encerra o caso.

C) o autor não pode ser conduzido à delegacia.

D) não se aplica a Lei nº 9.099/1995, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer que seja a pena.

Gabarito: D.

O art. 41 da Lei nº 11.340/2006 afasta a Lei nº 9.099/1995; a Súmula 536 do STJ veda a transação e a suspensão do processo nesses casos. A) e B) aplicam institutos afastados. C) a condução é possível.

QUESTÃO 08

A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995) é cabível nos crimes em que a

A) pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não pela lei, com período de prova de 2 a 4 anos.

B) pena máxima não for superior a 2 anos, com período de prova de 1 a 2 anos.

C) pena aplicada na sentença for inferior a 4 anos.

D) ação penal for privada, com período de prova de 5 anos.

Gabarito: A.

O art. 89 usa a pena mínima (até 1 ano) e prevê suspensão de 2 a 4 anos, alcançando inclusive crimes que não são IMPO. B) mistura com o art. 61. C) o critério não é a pena aplicada. D) não há essa restrição nem esse prazo.

QUESTÃO 09

No procedimento sumaríssimo, da sentença e da decisão de rejeição da denúncia ou queixa cabe

A) recurso em sentido estrito, em 5 dias, ao Tribunal de Justiça.

B) apelação, em 10 dias, julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau.

C) embargos infringentes, em 15 dias.

D) agravo, em 10 dias, ao Superior Tribunal de Justiça.

Gabarito: B.

É o art. 82. A), C) e D) trazem recursos, prazos e órgãos diferentes. Lembre que os embargos de declaração são opostos em 5 dias e interrompem o prazo do recurso.

QUESTÃO 10

Não se admite a proposta de transação penal se ficar comprovado ter sido o autor da infração

A beneficiado por transação penal há mais de dez anos.

B condenado anteriormente apenas à pena de multa por contravenção.

C condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

D autor de reparação espontânea do dano à vítima.

Gabarito: C.

É o art. 76, § 2º, I. A) o impedimento é de cinco anos, já ultrapassado. B) a lei exige condenação por crime à pena privativa de liberdade. D) reparar o dano não impede o benefício.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- IMPO: todas as contravenções + crimes com pena máxima não superior a 2 anos, com ou sem multa (art. 61).
- Exatamente 2 anos entra. Critério: pena máxima em abstrato, com causas de aumento e diminuição.
- Limite antigo de 1 ano e ressalva do procedimento especial: não valem mais (Lei nº 11.313/2006).
- JECrim: conciliar, julgar e executar; conexão e continência preservam transação e composição.
- Critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade.
- Objetivos: reparar o dano e aplicar pena não privativa de liberdade.
- Competência: lugar em que foi praticada a infração.
- TCO no lugar do inquérito; encaminhado ou compromissado: sem flagrante e sem fiança.
- Atos públicos, também à noite e em qualquer dia; sem nulidade sem prejuízo.
- Autor não encontrado: juízo comum (sem edital). Advogado obrigatório; na falta, defensor público.
- Composição civil: irrecorrível, título executivo, renúncia (privada e pública condicionada).
- Sem acordo: representação verbal; não representar na hora não gera decadência.
- Lesão leve e culposa: dependem de representação (art. 88), salvo violência doméstica contra a mulher.
- Transação: MP propõe restritiva ou multa; sem reincidência, sem efeitos civis; nova só após 5 anos; cabe apelação.

- Transação descumprida: retoma-se a persecução (SV 35).
- Suspensão do processo: pena mínima até 1 ano; 2 a 4 anos; prescrição não corre; extinção da punibilidade.
- Concurso de crimes e continuidade: o aumento conta para o limite de 1 ano (Súmulas 243 STJ e 723 STF).
- Não se aplica: violência doméstica contra a mulher (art. 41 da Lei Maria da Penha; Súmula 536 STJ) e Justiça Militar (art. 90-A).
- Apelação 10 dias (turma de três juízes); embargos de declaração 5 dias, interrompem o prazo.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Lei nº 9.099/1995 – IMPO

Conceito
- Todas as contravenções
- Crimes com pena máxima até 2 anos
- Com ou sem multa

JECrim
- Conciliação, julgamento e execução
- Oralidade e informalidade
- Celeridade
- Local da infração

Fase policial
- Termo circunstanciado
- Sem flagrante se assumir compromisso
- Sem fiança

Despenalizadores
- Composição civil
- Transação penal
- Representação
- Suspensão condicional do processo

Não se aplica
- Violência doméstica contra a mulher
- Justiça Militar

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 60 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)
>
> Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 61 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 62 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.603, de 2018)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 63 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 64 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 65 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.
>
> § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
>
> § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.
>
> § 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 66 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
>
> Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 67 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.

> Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 68 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 69 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
>
> Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. (Redação dada pela Lei nº 10.455, de 13.5.2002)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 70 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 72 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da

> proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 73 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
>
> Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 74 — Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) TEXTO LEGAL

> Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
>
> Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um crime tem pena prevista de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. De acordo com a Lei nº 9.099/1995, esse crime

- **A** não é de menor potencial ofensivo, pois tem multa.
- **B** só é de menor potencial ofensivo se o réu for primário.
- **C** não é de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima é igual a 2 anos.
- **D** é de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima não é superior a 2 anos.
- **E** é de competência do Tribunal do Júri.

Gabarito: D

A pena máxima de 2 anos está dentro do limite ('não superior a 2 anos'), e a multa cumulada não altera o enquadramento. A primariedade não integra o conceito (B) e nada indica crime doloso contra a vida (E).

QUESTÃO 2

No Juizado Especial Criminal, aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado, e, efetuado o pagamento, o juiz

A converterá a multa em prisão simples e determinará o cumprimento imediato da pena.
B remeterá o processo ao Juízo comum para a execução da pena pecuniária.
C determinará a inscrição permanente da condenação nos registros criminais do réu.
D arquivará os autos sem declarar extinta a punibilidade, mantendo a multa pendente.
E declarará extinta a punibilidade, sem registro da condenação, salvo para requisição judicial.

Gabarito: E

O art. 84 e seu parágrafo único determinam que a multa isolada seja paga na Secretaria do Juizado e que, efetuado o pagamento, o juiz declare extinta a punibilidade, sem que a condenação conste dos registros criminais, salvo para requisição judicial. A conversão só ocorre se a multa não for paga (art. 85).

QUESTÃO 3

Entre as infrações penais a seguir, considerando a Lei nº 9.099/1995, é de menor potencial ofensivo o crime com pena de

A reclusão, de um a quatro anos.
B reclusão, de dois a oito anos.
C detenção, de três meses a um ano.
D reclusão, de quatro a dez anos.
E reclusão, de seis a doze anos.

Gabarito: C

São de menor potencial ofensivo os crimes com pena máxima não superior a dois anos. Somente a detenção de três meses a um ano atende a esse limite.

QUESTÃO 4

Na audiência preliminar do Juizado Especial Criminal, presentes o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, acompanhados de seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade

A) da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade

B) da remessa do caso ao Tribunal do Júri, para julgamento imediato do autor

C) da condenação imediata do autor à pena máxima, sem direito à ampla defesa

D) da decretação de prisão preventiva e da fixação de fiança pelo próprio juiz

E) da conversão do feito em inquérito policial, a ser presidido pelo delegado de polícia e remetido ao Ministério Público

Gabarito: A

O art. 72 estabelece que, na audiência preliminar, o juiz esclarece sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade (transação penal). Essa fase busca soluções consensuais antes da instrução.

QUESTÃO 5

Na Lei nº 9.099/1995, a competência do Juizado Especial Criminal é determinada

A) pelo domicílio do autor do fato.

B) pelo domicílio da vítima.

C) pelo local onde o autor foi preso.

D) pelo lugar em que o termo circunstanciado foi lavrado.

E) pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

Gabarito: E

O art. 63 da Lei 9.099/1995 determina que a competência do Juizado é fixada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, critério que facilita a produção de prova e atendimento da vítima. As letras A, B, C e D usam o domicílio das pessoas, o local da prisão ou o local de lavratura do termo, critérios que a lei não adotou.

QUESTÃO 6

Segundo o art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/1995, não se admite a proposta de transação penal se ficar comprovado ter sido o autor da infração

A) confesso quanto à infração, ao ser ouvido.

B) primário e de bons antecedentes.

C) autor de reparação espontânea do dano à vítima.

D) condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

E) beneficiado por transação penal há mais de dez anos.

Gabarito: D

Impedem a transação: condenação anterior definitiva a pena privativa de liberdade; benefício de transação nos cinco anos anteriores; e circunstâncias que indiquem não ser a medida necessária e suficiente.

QUESTÃO 7

Nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995, as contravenções penais são consideradas infrações de menor potencial ofensivo

A somente se a pena máxima for de até um ano.

B apenas quando o autor for primário.

C somente se não houver vítima identificada.

D independentemente da pena máxima cominada.

E apenas se a pena for exclusivamente de multa.

Gabarito: D

Desde a Lei 11.313/2006, o art. 61 considera de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a dois anos; as contravenções entram independentemente da pena.

QUESTÃO 8

De acordo com o art. 62 da Lei nº 9.099/1995, o processo perante o Juizado Especial Criminal orienta-se pelos critérios da

A escritura obrigatória, solenidade, sigilo e reexame de ofício.

B oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

C formalismo, publicidade restrita e imutabilidade.

D oralidade, litigiosidade e onerosidade.

E complexidade, ampla instrução e demora controlada.

Gabarito: B

O art. 62 enumera os critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando a reparação dos danos e pena não privativa de liberdade.

QUESTÃO 9

Um homem agride sua companheira com um tapa, causando-lhe lesão leve, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quanto à aplicação da Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar que

A ela se aplica, pois a lesão leve é de menor potencial ofensivo.

B ela não se aplica, independentemente da pena prevista, conforme a Lei Maria da Penha.
C ela se aplica se a vítima concordar com o rito sumaríssimo.
D ela se aplica se o agressor for primário.
E ela se aplica se a pena máxima for de até dois anos.

Gabarito: B

O art. 41 da Lei 11.340/2006 afasta a Lei 9.099/1995 nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena.

QUESTÃO 10

No procedimento sumaríssimo, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena e não houver necessidade de diligências imprescindíveis, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia

A oral, com dispensa do inquérito policial, elaborada com base no termo de ocorrência
B escrita, somente após seis meses de investigação pela polícia judiciária
C oral, que dependerá de requisição do delegado de polícia no prazo de vinte e quatro horas
D oral, mas condicionada à prévia autorização do tribunal de justiça
E escrita, apenas após a instauração obrigatória de inquérito policial

Gabarito: A

O art. 77 da Lei nº 9.099/1995 prevê o oferecimento de denúncia oral, elaborada com base no termo de ocorrência (termo circunstanciado) referido no art. 69, com dispensa do inquérito policial. Isso confere celeridade ao rito sumaríssimo.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que são infrações de menor potencial ofensivo?	Todas as contravenções e crimes com pena máxima não superior a 2 anos, com ou sem multa.
Qual documento substitui o inquérito nas IMPO?	O termo circunstanciado.
Autor que assume compromisso de comparecer ao Juizado pode ser autuado em flagrante?	Não, nem se exige fiança.
O que é transação penal?	Proposta do MP de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa.
A Lei nº 9.099/1995 se aplica à violência doméstica contra a mulher?	Não.

Pergunta	Resposta
Qual a pena considerada para a suspensão condicional do processo?	Pena mínima igual ou inferior a 1 ano.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Direito Processual Penal para concursos tribunais: Lei 9.099/95 - Juizado Especial Criminal ASSISTIR

Qconcursos

https://youtu.be/hHKMefb8FpY